

자금세탁방지 핵심요원(기초)

고객확인제도(4) - 법인고객

Key Points

Q

**실제소유자는 반드시 개인일 필요는 없으며,
가장 지분을 많이 소유하는 개인 또는 법인을
의미한다.**

맞는 설명인가요?

A

아닙니다.

실제 소유자는 법인(단체) 고객을 궁극적으로
지배하거나 통제하는 자연인

학습목표 TODAY'S GOAL

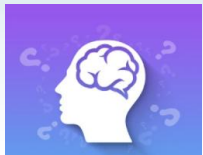
- » 법인고객에 대한 위험평가 모델을 설명할 수 있다.
- » 법인(영리, 비영리, 기타 및 외국단체 포함) 고객의 신원확인 및 검증에 대하여 설명할 수 있다.
- » 실제 소유자(Beneficial Owner)에 대한 신원확인 및 검증을 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 법인고객에 대한 위험평가 모델
- » 법인(영리, 비영리, 기타 및 외국단체 포함)
고객의 신원확인 및 검증
- » 실제 소유자(Beneficial Owner)에 대한 신원확인
및 검증



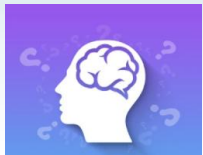


AML 상식 타임



“가족명의 위장회사 설립을 통한 탈세....”

- 군 복무 중인 유명 연예인이 수천억 원 규모의 탈세 혐의에 연루되어, 탈세가 입증될 경우 검찰에 송치될 가능성이 있다고 지적됨.
- 최근 모 유명 연예인에 대한 200억 원 추가세금 부과 논란이 일고 있는데, "200억 원 전액이 원래 납부해야 할 세액(원금)이 아니고, 국세청이 신고서에 허위로 축소 신고했다고 판단할 경우, 원금의 최대 40%에 달하는 가산세와 연체 이자가 부과되므로, "200억 원 중 약 60억 원에서 100억 원 정도는 '허위 신고의 대가'라고 볼 수 있다"고 보도되고 있음
- 유명 연예인들은 절세를 위해 1인 회사를 설립하는 경우가 많은데, 1인 회사는 최고 개인 소득세율(45%) 대신 법인세율(10~20%)을 적용 받을 수 있기 때문임

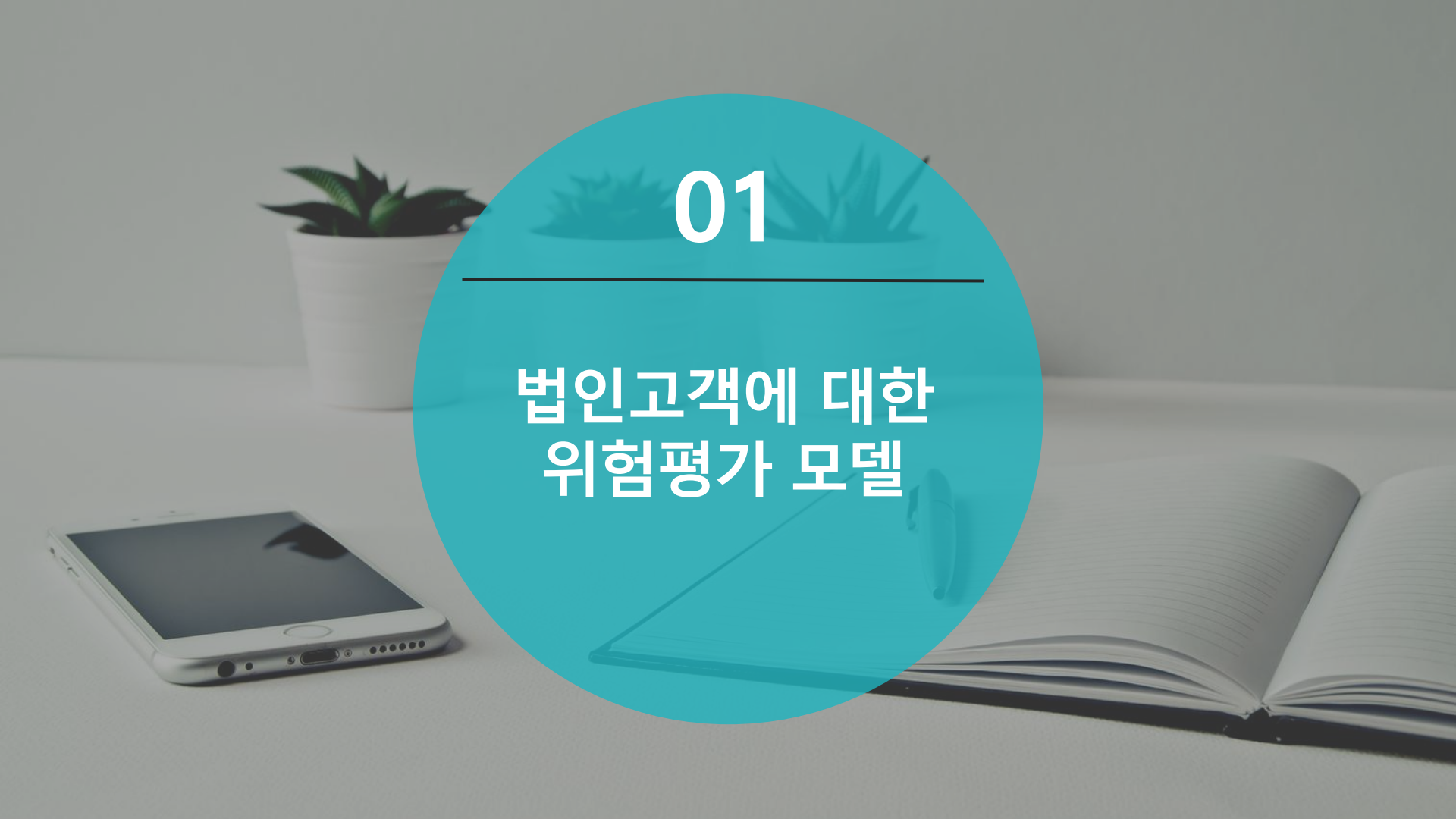


AML 상식 타임



- 그러나 " 법인으로 인정받으려면 직원과 사무실을 갖춘 실질적인 회사"여야 하며, 가족 구성원 명의로 회사를 설립하고 주소를 부모가 운영하는 식당이나 자택으로 기재하면 국세청에서 유명회사로 간주하여 세금 혜택을 취소할 수 있다고 함
- 유명 연예인은 외부 감사를 피하기 위해 유한책임회사로 전환하고 강남이 아닌 강화도의 장어 식당에 법인 주소를 등록한 것에 대해 이는 "단순한 실수가 아니라 전문가가 연루된 조직적이고 계획적인 범행으로 볼 여지가 있다"고 전문가들은 말하고 있음

“금융회사는 해당 유한책임회사에 대한 CDD를 어떻게 이행하였을까요?”



01

법인고객에 대한 위험평가 모델

법인고객에 대한 위험평가 모델의 원칙

금융회사는 법인고객이 가지는 자금세탁 리스크를 적정하게 통제하기 위해 여러 가지 위험평가 요소를 고려한 위험평가 모델을 토대로 고객확인제도를 운영하여야 함

「법인의 관계인(대표자/임원/실제 소유자)를 파악하여, 해당 관계인들이 가지고 있는 자금세탁 리스크를 법인의 리스크와 통합하여 파악하여야 함」

법인 자체의 자금세탁 리스크는 낮게 평가되었으나, 법인 관련인 (실제 소유자 또는 임원 등)이 정치적 주요 인물이거나 불법 범죄 행위와 관련된 자금세탁행위로 형사 처벌을 받았다면?

☞ 법인고객의 위험평가 모델은 이런 부분들을 고려하여 구축

법인고객에 대한 위험평가 모델의 원칙

- 1 금융회사 등은 법인 및 단체(영리법인, 비영리법인, 외국법인, 신탁 및 그 밖의 단체를 포함함)고객에 대해서 영위하는 사업의 성격, 지배구조 및 통제구조 등을 이해하여야 함
- 2 금융회사는 법인고객의 자금세탁 리스크 등급을 평가하기 위하여 국가위험, 비즈니스위험 및 상품 및 서비스위험 등을 최소한으로 고려하여 위험평가 모델을 구축하여야 함
- 3 법인고객의 경우에도 각 금융회사의 영업환경 및 고객 유형 등을 고려하여 추가적인 위험평가 요소 등을 고려할 수 있음

위험평가 요소

최근 국제적인 금융회사들이 자금세탁 리스크로 인하여 규제 비용이 증가함에 따라 **De-risk(위험회피) 정책**을 강화하고 있음

- 자금세탁의 리스크가 높은 고위험국가 관련 법인고객, 환전업, 대부업, 무기관련 업체, 무기명 주식 발행회사 등에 대해서는 **거래를 제한하거나 거절하는 정책**
- 기존 법인 고객이 자금세탁 리스크가 높아지는 경우 즉각적인 CDD 재점검을 수행하고, 강화된 주의의무와 **고위경영진의 승인을 요구함**
- 최근 한국계은행의 미국지점 등에 대한 거액의 과태료 부과 등으로 인하여 점차적으로 국제 기준들과 동일한 정책을 취하는 입장으로 전환되는 추세임

국가위험

금융회사들은 고객위험평가모델에 법인고객과 관련된
국가위험이 법인고객의 위험등급에 적절하게
반영할 수 있도록 하여야 함

- 해당 법인고객의 설립국가 뿐만 아니라 **영업국가에 대한 고려**도 필요함
- 특히, 최근 이란, 북한, 러시아 등에 대한 경제제재조치가 강화되고, Secondary Boycott에 의한 금융회사에 미치는 영향이 커짐에 따라 각 **금융회사의 고객이 본점소재지와 사업소재지, 그리고 주요 사업 소득이 발생하는 국가들이** 경제제재조치 국가와 연관이 없는지 확인 필요
 - ☞ 이란, 북한 등과 같이 FATF 지정국가 등을 통해 발표하는 고위험 국가와 관련된 고객과 금융거래를 하는 경우, 명확한 경제적 또는 법적 목적을 확인하고 불가능 시 **당해 거래의 배경과 목적 조사 필요**

사업위험

금융회사등은 법인(단체) 고객의 업종 및 설립목적을 파악하여 이를 해당 법인/단체 고객의 자금세탁 리스크에 반영해야 함

- 대부분의 금융회사등은 통계청의 한국표준산업분류코드 (KSIC)를 법인가객의 사업위험을 평가하는 기준으로 삼아, 코드별 ML 리스크 평가(예, KSIC 코드별 고, 중, 저위험 등의 등급을 산정하여 이용)
- 법인가객의 사업자등록증상에 기재된 “업종” 중에 사업의 성격을 파악하기 위해서는 해당 법인의 주된 사업 소득을 창출하는 업종이 무엇인지를 파악하여 고객위험평가에 반영하는 것이 바람직함

예 동일한 제조업이라도 무기제조업과 신발제조업의 자금세탁 리스크를 동일하게 평가하기에는 어려움이 있음

KSIC - 산업별 자금세탁 리스크 등급은 계속하여 진화하는 자금세탁 수법을 반영하고, 새로운 산업의 ML 리스크를 반영하기 위하여 정기적으로 점검

1 법인가객에 대한 위험평가 - 사업위험

사업위험

사업자등록증
(법인사업자)
등록번호 : [REDACTED]

법인명(단체명) : (주) [REDACTED]
대표자 : [REDACTED]
(각자대표)
개업연월일 : [REDACTED] 법인등록번호 : [REDACTED]
사업장소재지 : 서울특별시 [REDACTED]
본점소재지 : 서울특별시 [REDACTED]

사업의종류 : ☒ **업태** 소매
제조
도소매
음식점업
서비스
통신
서비스

☐ **종목** 전자상거래(통신판매)
출판업
농수산물중개및위탁
음식료 조리,판매
여행사
부가통신업
소프트웨어자문,개발공급

발급사유 : 정정 (별지 출력)

법인의 사업의 성격을 파악하기 위하여
사업자등록증에 기술된 업태/종목 중
어떤 것을 선택하여 평가하여야 하는가?

- 사례의 경우처럼 성격이 상이한
여러가지 사업을 영위하는 경우, 해당
고객의 경우, 어떤 사업의 성격을 주된
사업으로 하여 해당 법인의 ML
리스크를 정의할 것인지?
- 특히, 상이한 사업의 종류에
ML리스크가 고위험(예, 전자상거래)과
저위험 사업을 모두 포함하고 있는
경우는 어떻게 처리 하여야 하는
것인지?

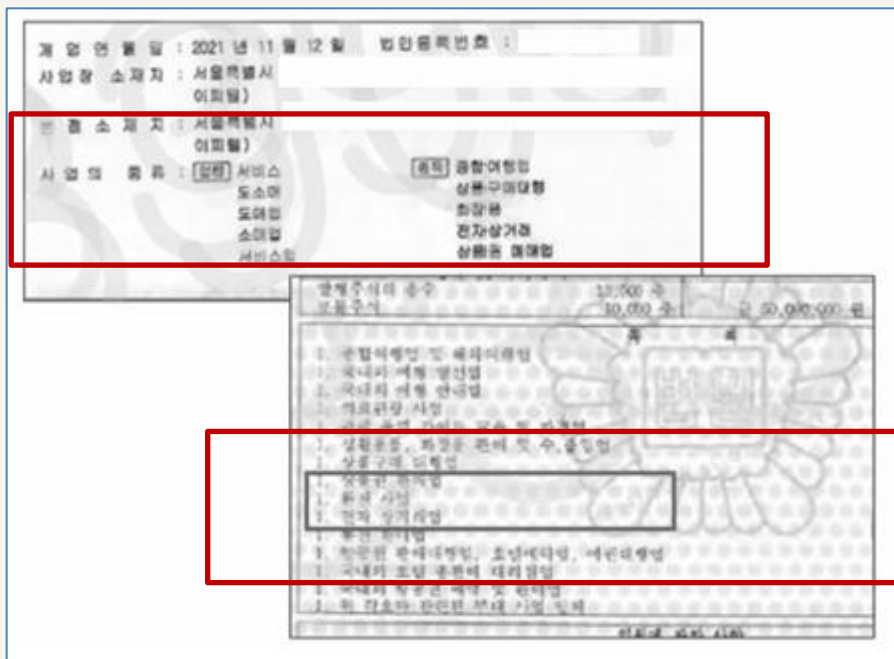
사업위험 - 생각해 볼 문제

법인이 다양한 사업을 영위하는 경우

- 고객으로부터 명확한 사업의 성격을 파악하고, 여러 가지 사업을 모두 확인하여 고객의 프로파일에 입력하여 ML리스크에 반영될 수 있도록 하여야 함
- 예를 들어 20%이상의 사업소득을 발생시키는 모든 사업의 종류를 파악하여 해당 사업에 대한 ML 리스크를 파악하고, 그 중 가장 주된 사업의 ML리스크와 주요 사업 중 가장 ML 리스크가 높은 사업의 ML리스크가 모두 고려하여 해당 고객의 최종 ML 리스크를 반영하는 것이 바람직할 수 있음

1 법인고객에 대한 위험평가 - 사업위험

사업위험(사업자등록증과 법인등기부등본과 Gap)



사업자등록증 (Business Registration Certificate)

개업연월일 : 2021년 11월 12일 | 법인등록번호 :
사업장소재지 : 서울특별시 (이치별)
본점소재지 : 서울특별시 (이치별)
사업영역종류 : [선택] 서비스 [선택] 공학여업업
도소매 상품구의대행
도매업 화장품
소매업 전자상거래
서비스업 상품권 판매업

법인등기부등본 (Corporate Registration Book)

영향주식의 총수 : 10,000 주 | 자본금 : 30,000 원 | 실수령금 : 30,000 원

1. 손익회계법 및 세제이행법
1. 국내외 여행·관광업
2. 국내외 여행·관광업
3. 여행관광 사업
4. 국내 여행·관광업, 호텔·숙박·음식업
5. 상품구의대행업
6. 상품권 판매업
7. 상품권 판매업
8. 상품권 판매업
9. 상품권 판매업
10. 상품권 판매업
11. 상품권 판매업
12. 상품권 판매업
13. 상품권 판매업
14. 상품권 판매업
15. 상품권 판매업
16. 상품권 판매업
17. 상품권 판매업
18. 상품권 판매업
19. 상품권 판매업
20. 상품권 판매업
21. 상품권 판매업
22. 상품권 판매업
23. 상품권 판매업
24. 상품권 판매업
25. 상품권 판매업
26. 상품권 판매업
27. 상품권 판매업
28. 상품권 판매업
29. 상품권 판매업
30. 상품권 판매업
31. 상품권 판매업
32. 상품권 판매업
33. 상품권 판매업
34. 상품권 판매업
35. 상품권 판매업
36. 상품권 판매업
37. 상품권 판매업
38. 상품권 판매업
39. 상품권 판매업
40. 상품권 판매업
41. 상품권 판매업
42. 상품권 판매업
43. 상품권 판매업
44. 상품권 판매업
45. 상품권 판매업
46. 상품권 판매업
47. 상품권 판매업
48. 상품권 판매업
49. 상품권 판매업
50. 상품권 판매업
51. 상품권 판매업
52. 상품권 판매업
53. 상품권 판매업
54. 상품권 판매업
55. 상품권 판매업
56. 상품권 판매업
57. 상품권 판매업
58. 상품권 판매업
59. 상품권 판매업
60. 상품권 판매업
61. 상품권 판매업
62. 상품권 판매업
63. 상품권 판매업
64. 상품권 판매업
65. 상품권 판매업
66. 상품권 판매업
67. 상품권 판매업
68. 상품권 판매업
69. 상품권 판매업
70. 상품권 판매업
71. 상품권 판매업
72. 상품권 판매업
73. 상품권 판매업
74. 상품권 판매업
75. 상품권 판매업
76. 상품권 판매업
77. 상품권 판매업
78. 상품권 판매업
79. 상품권 판매업
80. 상품권 판매업
81. 상품권 판매업
82. 상품권 판매업
83. 상품권 판매업
84. 상품권 판매업
85. 상품권 판매업
86. 상품권 판매업
87. 상품권 판매업
88. 상품권 판매업
89. 상품권 판매업
90. 상품권 판매업
91. 상품권 판매업
92. 상품권 판매업
93. 상품권 판매업
94. 상품권 판매업
95. 상품권 판매업
96. 상품권 판매업
97. 상품권 판매업
98. 상품권 판매업
99. 상품권 판매업
100. 상품권 판매업

- 사업자등록증상의 업태 및 종목은 현재 해당 법인이 사업을 영위하는 업태를 보여주는 것이고, 법인등기부등본상의 목적은 향후에 영위할 수 있는 업태도 포함하고 있음
- 사업자등록증의 종목에는 기재되어 있지 않지만 법인등기부등본상의 목적에 환전업, 상품권 매매업 등 고위험업종을 포함하고 있는 경우, 해당 법인이 향후 해당 비즈니스를 영위할 계획이 있는지를 확인하여야 하며,
- 정기재이행 시점에 사업자등록증을 재징구 하거나 해당 사업자의 법인명을 관세청 등에 확인하여 해당 고위험 영업을 수행하는지 확인하는 것이 필요함

상품 및 서비스위험

- 동일한 사업성격을 가지는 법인고객이 서로 다른 리스크를 가진 상품을 가입하는 경우
 - 예를 들어 A법인과 B법인은 모두 전자상거래를 하는 법인임. A법인은 X 은행에 신용카드 결제 계좌를 개설하였고, B법인은 X은행에 집금 목적이라며 가상계좌 5만개를 개설함.
 - A법인과 B법인은 동일한 업종의 법인이지만 서로 위험이 다른 상품을 가입하고 있어 동일한 리스크를 가지고 있는 고객으로 분류하기 어려울 수 있음
- 해당 법인이 요구하는 금융상품이나 서비스가 회사의 업종이나 영위하고 있는 사업에 합치될 수 있는지에 대한 명확한 이해 필요

예 → 유명법인들이 20~30개의 입출금 통장 개설을 요구한 경우
→ 신생법인이 각 법인의 규모나 영업 목적과 합치하지 않은 다수의 통장 개설을 요구할 경우

**각 통장의 이용목적 등을 명확하게 파악하고,
불명확한 경우 거래를 거절할 수 있어야 함**

고객위험

- 글로벌 CDD 기준에 따르면 법인에 대한 신원확인 및 검증 요건에서 법인의 소유구조 뿐만 아니라 통제구조를 반드시 확인 하도록 요구함
 - 해당 법인의 주된 의사결정권자, 즉, 이사회 의 구성원, 또는 실제 소유자 등이 자금세탁과 연관되어 있는지를 확인하고, 이를 법인의 고객위험평가에 종합적으로 반영하여 평가할 것을 요구함
 - 이를 위하여 요주의인물 검색 대상을 해당 법인(단체), 대표이사, 이사, 관계인(감사, 중간법인 등), 실제소유자 등 폭넓게 보는 것이 일반적임
- 만약 법인의 관계인 중에 요주의인물과 일치하는 자가 확인될 경우에는 해당 관계인의 영향도를 파악하여 고위험으로 분류할 것인지 또는 거절할 것인지 등을 고려하여야 함

고객위험

- 법인고객의 실소유자나 대표이사 등이 정치적 주요인물이거나 뇌물, 횡령 등 불법행위에 관해 사안이 있는 경우

→ 해당 고객은 일반적인 법인고객보다 자금세탁 리스크에 노출되어 있으므로 **추가적인 주의의무가 요구됨**

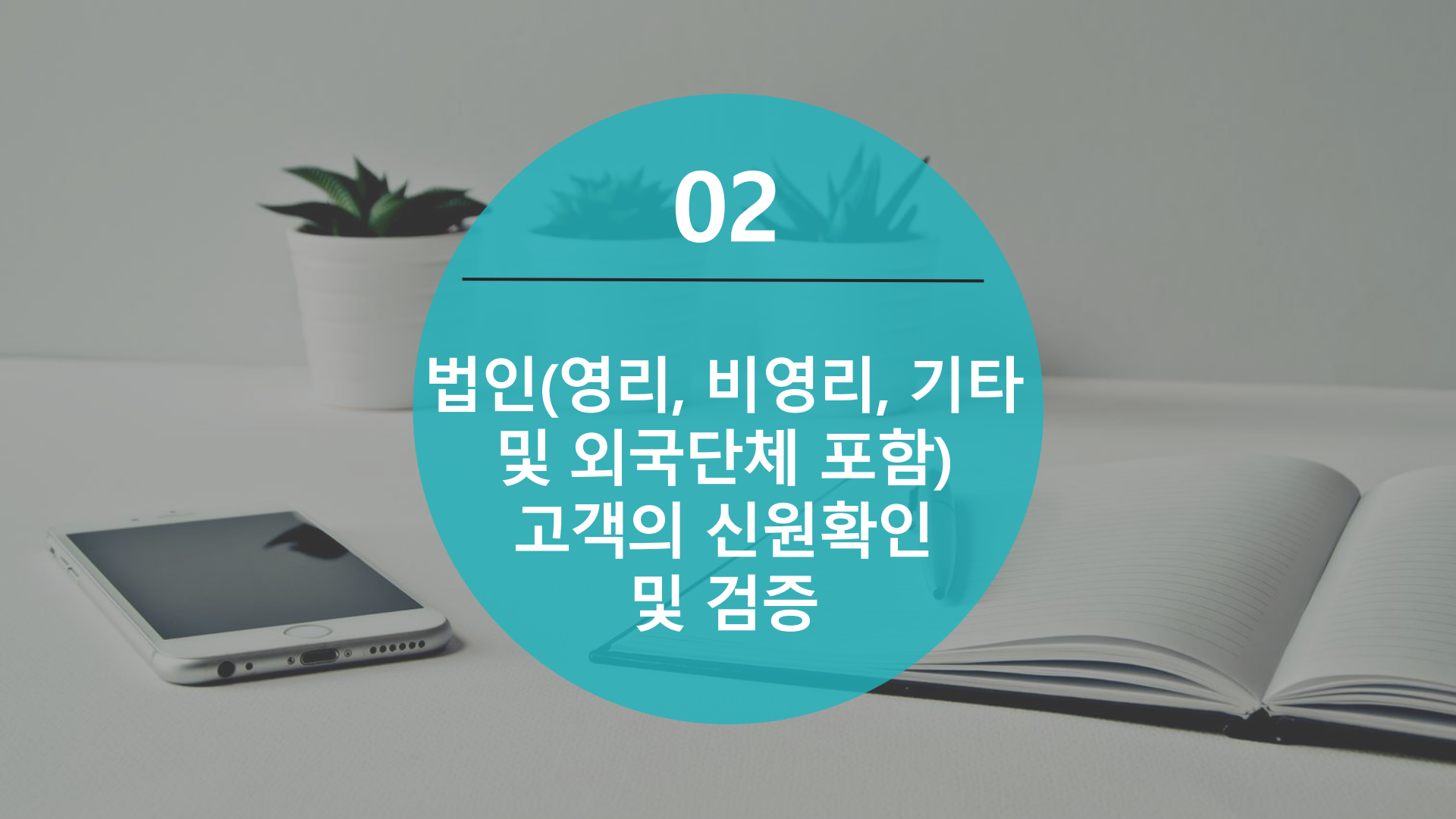
금융회사들은 고객과 요주의인물을 대조하여 검색해낼 수 있는 시스템을 대부분 구축하고 있음

→ 금융회사들은 이미 구축되어 있는 법인관계인(즉, 실제 소유자나 대표이사나 임원 등의 정보)가 계속하여 변화하는 요주의 인물과 지속적으로 비교·대사하는 프로세스를 통하여, 해당 관계인 중에 정치적 주요인물로 변경이 되거나, 부정적인 언론보도에 노출이 되는 고객이 확인되는 경우, 고위험으로 분류하거나 거래거절 등을 고려할 수 있는 절차를 마련하여야 함

간소화된 고객확인 의무 대상

- 국가, 지방자치단체 및 공공단체(영 제8조의5에 따른 공공단체)
- 특정금융정보법에 따른 감독·검사의 대상인 금융회사
- 주권상장법인 및 코스닥상장법인 공시규정에 따라 공시의무를 부담하는 상장회사

※ 공시의무를 부담하는 주권상장법인과 코스닥상장법인에 대해 무조건적인 검증의 생략보다는 허위공시, 주금가장납입, 대주주의 비자금 조성·횡령·배임 여부 등 당해 법인의 위험수준을 고려하여 자율적인 기준을 수립한 후 검증을 생략하는 것이 바람직함



02

법인(영리, 비영리, 기타
및 외국단체 포함)
고객의 신원확인
및 검증

신원확인 정보

1. 법인(단체)명
2. 실명번호(전자금융업자의 경우 CI값+계좌번호)
3. 본점/사업장 주소 및 소재지(외국법인의 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지)
4. 대표자 또는 대표이사·이사 등 고위 임원에 대한 정보 : 개인고객의 신원확인 사항에 준함
5. 업종(영리 법인인 경우), 회사 연락처
6. 설립목적(비영리 법인의 경우)
7. 신탁의 경우 위탁자, 수탁자, 신탁관리인 및 수익자에 대한 신원정보

「 설립 사실을 증명할 수 있는 법인등기부등본 등의 문서 등을 통하여 법인 또는 법률관계가 실제로 존재하는지 여부를 확인하여야 함 」

신원확인에 대한 검증 : 검증 범위

금융회사 등이 그 정확성 여부를 검증하여야 하는 법인고객의 신원확인 정보는 다음과 같음

1. 법인(단체)명
2. 실명번호
3. 본점/사업장 주소 및 소재지(외국법인의 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지)
4. 업종(영리 법인인 경우)
5. 설립목적(비영리 법인의 경우)

- ✓ 업종이나 설립목적 등을 검증하기 위하여 어떤 문서 등을 활용할 것인지를 내부 지침으로 명확하게 하여야 함
- ✓ 간소화된 고객확인 대상이 아닌 경우에는 검증하여야 하는 신원확인 정보에 대하여 정부가 발생한 문서 등에 의해 검증하는 등 추가적인 조치를 취하여야 함

신원확인에 대한 검증 : 검증 방법

실명확인증표
(1차 문서) 등을 통해
고객의 신원정보 확인

문서적 방법(2차 문서)
또는 **비문서적 방법**
으로 신원정보 검증

문서적 방법

- 사업자등록증
- 고유번호증
- 사업자등록증명원
- 법인등기부 등본
- 납세번호증
- 영업허가서
- 정관
- 외국인투자기업등록증 등

비문서적 방법

- 전자공시
- 상용 기업정보 제공
데이터베이스를 통한 확인 등

2 법인고객의 신원확인 및 검증

검증 방법 - 비영리법인의 설립목적

기본사항 - 표준서식

기부금 모집정보

공익법인명	사회 [REDACTED]	사업연도	2024-01-01 ~ 2024-12-31
대표자	조***	설립연월일	2009-04-01
소재지	경남 [REDACTED]	전화번호/팩스	[REDACTED]
홈페이지 주소		전자우편주소	[REDACTED]
공익사업유형	사회복지	설립근거법	사회복지사업법
주무관청	보건복지부	기부금(단체)유형	일반기부금
설립주체	기타	단체유형	기타단체

공익법인 공시서류 내역

전체보기

○ 공익법인 결산서류 등의 공시_표준서식

- 기본사항
- 공익목적사업 세부현황
- 공익목적사업의 수익 세부현황

○ 기부금품의 수집 및 지출 명세서 ※ 건수가 많은 파일은 내려받기 기능이 제한되오니, 보기>인쇄하기>파일저장을 이용하기 바람

- 주식 등의 출연·취득·보유 및 처분 명세서
- 출연자 및 이사등 주요 구성원 현황 명세서
- 출연받은 재산의 공익목적사용 현황
- 운용소득 사용명세서
- 재무상태표
- 운영성과표
- 주식

보기 내려받기

보기 내려받기

보기 내려받기

보기 내려받기

보기 내려받기

보기 내려받기

보기 내려받기

보기 내려받기

보기 내려받기

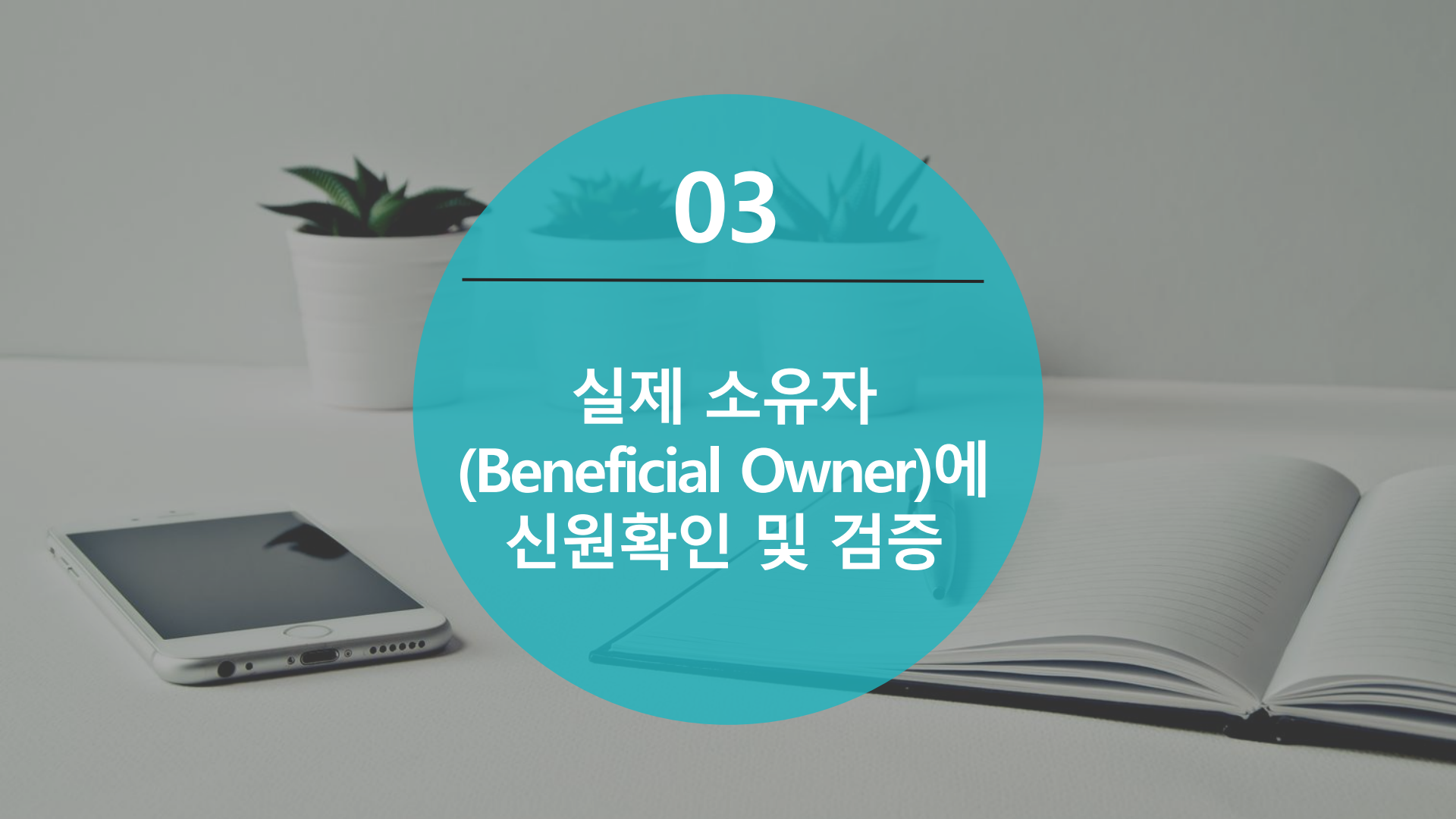
보기 내려받기

보기 내려받기

신원확인에 대한 검증 : 추가확인정보

금융회사가 자금세탁 등의 위험이 높은 것으로 평가된 법인 고객에 대하여 확인하여야 할 추가정보는 다음 각 호와 같음

1. 법인구분 정보(대기업, 중소기업 등),
상장정보(거래소, 코스닥 등), 사업체 설립일,
홈페이지(또는 이메일) 등 회사에 관한 기본정보
2. 거래자금의 원천
3. 거래의 목적
4. 금융회사등이 필요하다고 판단하는 경우 예상거래
횟수 및 금액, 회사의 특징이나 세부정보
등(주요상품/서비스, 시장 점유율, 재무정보, 종업원
수, 주요 공급자, 주요 고객 등)



03

실제 소유자
(Beneficial Owner)에
신원확인 및 검증

3 실제 소유자(Beneficial Owner)의 신원확인 및 검증

실제 소유자에 대한 신원확인

금융회사는 '실제 소유자'가 누구인지를 신뢰할 수 있는 관련 정보 및 자료 등을 이용하여 그 신원을 확인하여야 함

실제 소유자

고객을 궁극적으로 지배하거나 통제하는 자연인

실제 소유자에 대한 신원확인

일부 국가에서는 중·저위험의 경우에는 25% 이상의 실소유자를,
고위험의 경우에는 10% 이상의 실제 소유자를 파악하기도 함

- 실제 소유자는 주요 주주의 개념과는 일치하지 않음
- 해당 법인을 궁극적으로 일정 지분 이상 소유하는
자연인을 파악하여야 하므로 **법인의 소유구조가 복잡한
경우 실소유자를 파악하기 어려울 수도 있음**
- 자금세탁 등을 목적으로 설립한 법인의 경우에는
궁극적인 실제 소유자를 은폐하기 위하여 의도적으로
소유구조를 복잡하게 하는 경우도 많이 발견됨

3 실제 소유자의 신원확인 및 검증

실제 소유자에 대한 신원확인

법인(단체) 고객의 실제 소유자

법인 또는 단체인 고객의 실제 소유자의
성명, 생년월일 및 국적을 확인하여야 함

(1단계) 100분의 25 이상의 지분증권을 소유한 사람

➡ (1단계에서 확인할 수 없는 경우)

(2단계) ①, ②, ③ 중 택일

- ① 대표자 또는 임원·업무집행사원의 과반수를 선임한 주주(자연인)
- ② 최대 지분증권을 소유한 사람
- ③ ①·②외에 법인·단체를 사실상 지배하는 사람

* 단, 최대 지분증권 소유자가 법인/단체인 경우, 3단계로 바로 가지 않고 최종적으로 지배하는 사람을 추적하는 것을 선택할 수 있음

➡ (2단계에서 확인할 수 없는 경우)

(3단계) 법인 또는 단체의 대표자

* 주주/대표자/임원 등을 법인등기부등본·주주명부 등을 통해 확인

3 실제 소유자의 신원확인 및 검증

실소유자 확인 면제 대상

1. 국가 및 지방자치 단체 : 정부 홈페이지
2. 공공단체
 - ① 공공기관운영법에 따른 공공기관(“공공기관 알리오(www.alio.go.kr)”에 공개된 공공기관),
 - ② 정부출연연구기관법에 따라 설립된 정부 출연연구 기관(「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 별지의 연구기관 및 부설기관(한국개발연구원, 국제정책대학원, 건축도시공간연구소, 육아정책연구소) 및 연구회(경제·인문사회연구회)
 - ③ 과기출연기관법에 따라 설립된 과학기술 분야 정부 출연연구기관(「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 별표의 연구기관 및 부설기관(녹색기술센터, 국가핵융합연구소, 국가보안기술연구소, 세계김치연구소, 재료연구소, 안전성평가연구소) 및 연구회(국가과학기술 연구회)
 - ④ 지방공기업법에 따라 설립된 지방직영기업·지방공사 및 지방공단(클린아이(지방공기업경영공시시스템, www.cleaneye.go.kr)에 공개된 지방직영기업·지방공사 및 지방공단
 - ⑤ 금융정보분석원장이 지정하는 자(특정금융거래 정보 및 감독규정 별표1의 공공단체(아래 표 참조))
3. 금융회사 - 감독원 홈페이지(제도권 금융회사 조회)
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 사업보고서 제출대상법인 - 한국거래소 등

3 실제 소유자의 신원확인 및 검증

금융정보분석원장이 지정하는 자

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. 한국은행 | 14. 한국증권업협회 |
| 2. 한국방송공사 | 15. 생명보험협회 |
| 3. 한국교육방송공사 | 16. 대한손해보험협회 |
| 4. 한국교직원공제회 | 17. 한국여신전문금융업협회 |
| 5. 「국립대학병원 설치법」에 의하여 설립된 국립 대학병원 | 18. 자산운용협회 |
| 6. 한국정보통신기술협회 | 19. 한국해양소년단연맹 |
| 7. (재)유비쿼터스컴퓨팅사업단 | 20. 한국항만연수원 |
| 8. 소프트웨어공제조합 | 21. 한국해양오염방제조합 |
| 9. 광주정보문화산업진흥원 | 22. 한국해운조합 |
| 10. 강원정보문화진흥원 | 23. 한국선원복지고용센터 |
| 11. 부산정보산업진흥원 | 24. 한국해양조사협회 |
| 12. 인천광역시정보산업진흥원 | 25. (재)한국항로표지기술협회 |
| 13. 전국은행연합회 | 26. 예술의전당 |

3 실제 소유자의 신원확인 및 검증

실제 소유자 파악 방법(예시)

실제소유자 확인 서류	실제소유자 면제대상 여부 확인
- 정관, 주주명부, 주식등변동상황명세서, 출자자명세서, 감사보고서 - 신용정보회사의 주주정(크레탑, KISLINE 등) - 외감법인관련 자료(DART) - 감사보고서 공시	- 규제금융회 여부(금융감독원) - 상장여부(증권거래소) - 공공기관여부(알리오) - 지방지방공기업법에 따라 설립된 지방직영기업·지방공사 및 지방공단 (지방공기업경영 공시시스템 - 클린아이(www.cleaneye.go.kr))
비영리단체 정보	외국법인
- 비영리법인(국세청 - 공익법인 결산서류 등 공시 목록) - 비영리민간단체 : https://npas.mois.go.kr	- 해당 국가의 상장거래소 - 해당 국가의 Company Search

3 실제 소유자의 신원확인 및 검증

실제 소유자 파악 방법

실제 소유자 확인 서류 - 주식등변동상황명세서

■ 법원세법 시행규칙 [별지 제54호서식] <개정 2013.2.23>

주식등변동상황명세서

(양식)

1. 제출법인 기본사항

①법인명	②사업자등록번호	③대표자성명
④상장변경일	⑤합병·분할일	⑥사업연도
⑦주권상장여부 (1) 주권상장 (2) 코스닥 (3) 비상장	⑧무액면주식발행여부 (1) 예 (2) 부	

2. 자본금 (출자금) 변동사항

⑨일자	⑩원인코드	증가(감소)한 주식의 내용				⑪증가(감소)자본금	⑨일자	⑩원인코드	증가(감소)한 주식의 내용				⑪증가(감소)자본금
		⑫종류	⑬주식수 (출자좌수)	⑭주당액면 가액	⑮주당발행 (인수)가액				⑫종류	⑬주식수 (출자좌수)	⑭주당액면 가액	⑮주당발행 (인수)가액	
⑯기초													
-													
-													
-													
-													
-													
⑯기말													

3. 자본금 (출자금) 세부 변동 내역

⑨일자	⑩구분	⑪성명 (법인명)	⑫주인등기번호 (사업자번호)	⑬거주지 국코드	⑭거주지 국코드	⑮주식수 (출자좌수)	⑯지분율	⑰양수	⑱유상증자	⑲무상증자	⑳상속	㉑증여	㉒전환 사채 등 출자전환	㉓기타	㉔양도	㉕상속	㉖증여	㉗감자	㉘기타	㉙주식수 (출자좌수)	㉚지분율	지배주주와의 관계코드
01	합계																					
02	민채주주 소계																					00
03																						
04																						
05																						
06																						
07																						
08																						
09																						

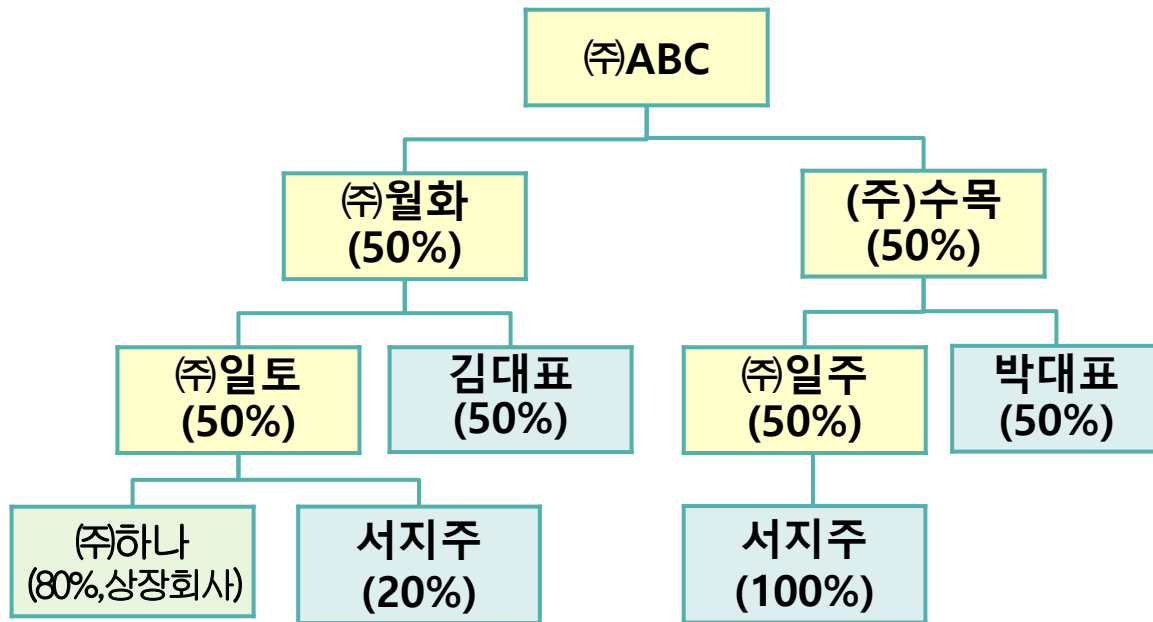
「법인세법」 제60조·제119조, 같은 법 시행령 제97조·제161조에 따라 위와 같이 주식등변동상황명세서를 제출합니다.

3 실제 소유자의 신원확인 및 검증

실제 소유자 파악 방법



법인의 소유구조가 다음과 같을 경우 금융회사는 어느 정도까지 실제 소유자를 파악하는 것이 바람직할까요?



3 실제 소유자의 신원확인 및 검증

실제 소유자 파악 방법

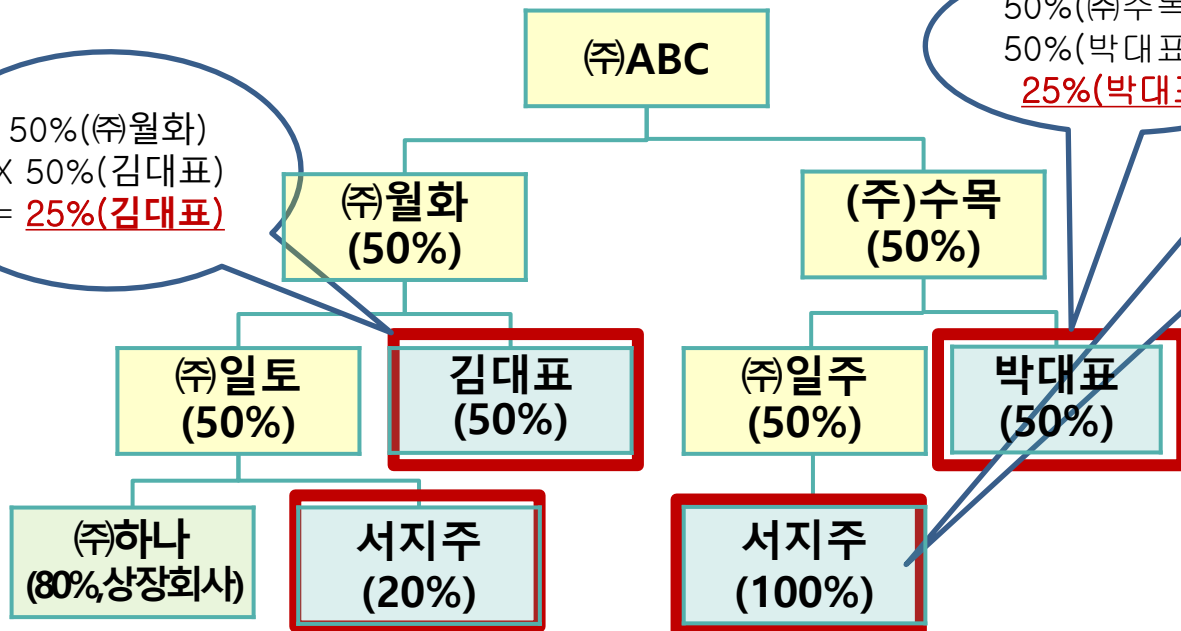
Q

법인의 소유구조가 다음과 같을 경우 금융회사는 어느 정도까지 실제 소유자를 파악하는 것이 바람직할까요?

$$50\%(\text{주월화}) \times 50\%(\text{김대표}) = \underline{25\%(\text{김대표})}$$

$$50\%(\text{주수목}) \times 50\%(\text{박대표}) = \underline{25\%(\text{박대표})}$$

$$\begin{aligned} & \textcircled{1} 50\%(\text{주수목}) \times 50\%(\text{주일주}) \times \text{서지주}(100\%) = \underline{25\%(\text{서지주})} \\ & \textcircled{2} 50\%(\text{주월화}) \times 50\%(\text{주일토}) \times \text{서지주}(20\%) = \underline{5\%(\text{서지주})} \\ & \textcircled{1} + \textcircled{2} = 30\% \end{aligned}$$



실제 소유자 파악 방법

Q 법인의 소유구조가 다음과 같을 경우 금융회사는 어느 정도까지 실제 소유자를 파악하는 것이 바람직한가?

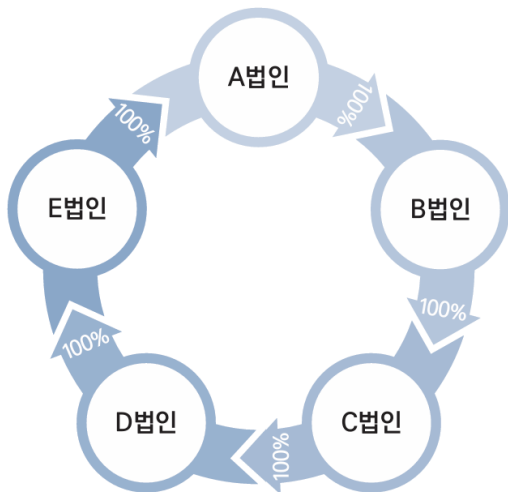
- A
- FATF가 요구하고 있는 내용에 따르면 법인의 실제 소유자는 (주)ABC 법인의 25%를 보유하고 있는 김대표와 박대표 그리고 30%를 보유하고 있는 서지주임
 - 나머지 법인 즉, (주)월화, (주)수목, (주)일토, (주)일주 법인은 주요주주에 해당함
 - 즉 금융회사는 자연인인 실제 소유자를 파악하기 위해 4번째 Layer까지 파악하여 최종적으로 파악된 자연인인 실제 소유자가 (주)ABC 법인에 대하여 가지는 지분율이 몇 %인지를 파악하여 실제 소유자를 파악하는 것이 바람직함

3 실제 소유자의 신원확인 및 검증

실제 소유자 파악 방법



법인의 소유구조가 다음과 같을 경우 금융회사는
실제소유자를 어떻게 파악하는 것이 바람직할까요?



실제 소유자 파악 방법(금융위원회 유권 해석)

Q

고객인 법인의 주주가 25%가 넘는 주주 3인[예, 주주 갑(40% 소유), 주주 을(30% 소유), 주주 병(30% 소유)]인 경우, 업무규정에 따른 신원확인을 최대 주주인 주주 갑에 대해서만 수행하면 되는 것인지, 아니면 25%가 넘는 모든 주주에 대해서 신원확인을 수행하여야 하는지 여부

A

제시한 사례의 경우 25%가 넘는 주주 3인 중 지분율이 가장 높은 주주 갑에 대하여 실제 소유자에 대한 확인을 수행하여야 함. 다만, 금융거래를 이용한 자금세탁행위 등을 방지하기 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 주주 3인의 전부 또는 일부를 확인할 수 있음

실소유자 확인 면제 대상

Q

국내 법규에서 정한 실소유자 확인면제 대상 이외에 추가로 실소유자 확인면제가 가능한 대상은?

A

- (1) FATF 나 FSRB(FATF지역기구)의 상호 평가에 의해 효과적인 자금세탁방지 시스템을 갖춘 것으로 확인된 국가 및 지방자치단체
- (2) FATF 권고 또는 국내 AML 규정과 동일한 수준의 AML 규정을 준수하고 있음을 해당국의 금융당국으로부터 충실히 감독·모니터링 받고 있는 외국 금융회사

<출처 : 금융정보분석원 - 자금세탁방지제도 유권해석집>

실소유자 확인 면제 대상

A

(3) 해외상장회사

- FATF 회원국으로 상호평가에 의해 효과적인 AML 시스템을 갖춘 것으로 확인된 해외국가의 증권거래소에 상장된 회사로서, 금융회사가 해외상장회사의 지분구조를 파악할 수 있음을 증빙한 경우 가능

(4) 해외 공공기관

- 공공기관의 범위, 관리·감독 체계, 지배구조 등 국가와의 관계 등에 대한 정보가 부족하므로 해외 공공기관은 면제 대상에 포함시키기는 어려움

(5) 외국 금융회사의 해외 계열사 지점 및 법인

- 해외계열사의 본사(외국 금융회사)가 FATF의 상호평가에 의해 효과적 AML 시스템을 갖춘 국가에 위치하여 해당 국가 금융당국의 관리·감독도 받는다는 사실을 증빙할 경우

<출처 : 금융정보분석원 - 자금세탁방지제도 유권해석집>

실제 소유자 검증서류 - 신용정보회사

〈유권해석〉 신용정보회사를 통해 조회 한 주요 주주현황 정보를 자금세탁방지
실제 소유자확인 및 검증서류로 활용해도 무방한지 여부

특정금융정보법 제5조의2제1항 및 자금세탁방지 업무규정 제41조에 따른 실제 소유자 확인 검증 자료로
신용정보회사에서 조회된 자료(해당 자료가 최신 정보임을 전제로 할 경우)를 이용할 수 있는지 여부

- “신용정보법”을 준수하여 관련 정보의 정확성과 최신성을 확보하고 있다면 금융회사등은 실제 소유자
확인 및 검증 자료로 이를 활용할 수 있다고 할 것입니다 .
- 특정금융정보법에 따라 금융회사등은 고객확인시 실제 소유자를 확인하여야 하며, 업무규정 제41조에
따라 금융회사등은 신뢰할 수 있고 독립적인 관련정보 및 자료 등을 이용하여 신원을 확인하고 검증하기
위한 합리적인 조치를 취해야 합니다.
- 금융회사등은 이를 고려하여 실제 소유자를 확인할 수 있는 방법 및 자료 등 관련 절차를 자율적으로
마련할 수 있으며, 진위 여부 등에 대하여도 책임이 있습니다.
- 신용정보회사의 자료가 신용정보법을 준수하여 관련 정보의 정확성과 최신성을 확보하고 있다면
금융회사등은 실제 소유자 확인 및 검증 자료로 이를 활용할 수 있다고 할 것입니다.



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 법인고객에 대한 위험평가 모델을 설명할 수 있다.
- ▶ 법인(영리, 비영리, 기타 및 외국단체 포함) 고객의 신원확인 및 검증에 대하여 설명할 수 있다.
- ▶ 실제 소유자(Beneficial Owner)에 대한 신원확인 및 검증을 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

고객확인제도(4)
- 법인고객